



Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un [abonament](#) Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

Art. 2.446. -

- (1)** Vânzarea bunurilor este comercial rezonabilă dacă are loc:
- a)** în modul în care se dispune în mod obișnuit de bunuri de același fel pe o piață organizată;
 - b)** la prețul stabilit pe o piață organizată și valabil în momentul vânzării;
 - c)** în conformitate cu practicile comerciale rezonabile urmate de cei care vând în mod obișnuit bunuri de același fel;
 - d)** în conformitate cu regulile stabilite prin contractul de ipotecă, atunci când nu există o piață organizată pentru bunul ipotecat sau dacă nu există practici comerciale standardizate.
- (2)** În condițiile prevăzute la alin. (1), simplul fapt că se putea obține un preț mai mare dacă vânzarea ar fi avut loc în alt moment sau printr-o altă metodă decât cea aleasă de creditor nu face ca vânzarea să nu fie considerată comercial rezonabilă.

Vânzarea bunului aflat în posesia debitorului

Art. 2.447. -

- (1)** Creditorul poate vinde bunul ipotecat, chiar dacă acesta se află în posesia debitorului.
- (2)** Cumpărătorul are dreptul de a intra în posesia bunului, în condițiile art. 2.435-2.444.

Cumpărarea de către creditor

Art. 2.448. -

- (1)** Un creditor ipotecar nu poate cumpăra bunul decât:
- a)** în cadrul unei licitații publice;
 - b)** prin vânzare directă, însă numai dacă bunuri de același fel sunt vândute în mod obișnuit pe o piață reglementată.

(2) În aceste cazuri, creditorul poate depune creanța în contul prețului.

Notificarea vânzării

Art. 2.449. -

(1) Dacă dorește să vândă bunul după procedura reglementată în prezenta secțiune, creditorul este ținut să comunice persoanelor prevăzute la art. 2.450 o notificare de executare și să înscrie un avis de executare la arhivă.



Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un [abonament](#) Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

(2) Atât comunicarea notificării, cât și înscrierea avizului de executare trebuie realizate cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru vânzare.

(3) Nerespectarea acestor formalități atrage nulitatea vânzării.

(4) Dispozițiile acestui articol nu se aplică atunci când bunurile care fac obiectul urmăririi sunt supuse pieirii, deteriorării ori devalorizării rapide ori sunt vândute în mod obișnuit pe o piață organizată.

Destinatarii notificării

Art. 2.450. -

Creditorul trebuie să adreseze notificarea:

- a)** debitorului obligației garantate prin ipotecă, fideiusorilor și codebitorilor solidari ai acestuia;
- b)** constitutorului sau, după caz, succesorilor în drepturi ai acestuia;
- c)** tuturor creditorilor ipotecari ale căror ipoteci au devenit opozabile prin înscrierea în arhivă a unui avis care identifică bunul grevat și care, la data notificării, este înscris pe numele debitorului;
- d)** tuturor persoanelor de la care a primit notificarea existenței unui drept sau a unei pretenții cu privire la bunul ipotecat, precum și celor

de la care bunul a fost ridicat ori la care acesta se află, dacă sunt cunoscuți;

e) tuturor creditorilor ipotecari și privilegiați a căror garanție a devenit opozabilă pe altă cale, în temeiul legii, dacă creditorul ipotecar cunoaște identitatea și adresa acestora.

Conținutul notificării

Art. 2.451. -

Notificarea vânzării trebuie să indice în mod clar:

- a) constituitorul și creditorul ipotecar;
- b) bunurile care fac obiectul urmăririi;
- c) suma pentru care se pornește urmărirea;
- d) metoda prin care se va realiza valorificarea bunului;
- e) data, ora și locul la care va avea loc licitația publică, precum și prețul de pornire a licitației ori, după caz, data și ora cu începere de la care creditorul va dispune de bun.

Opoziția la executare



Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un [abonament](#) Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

Art. 2.452. -

(1) În termen de 15 zile de la comunicarea notificării sau, după caz, de la înscrierea avizului de executare în arhivă, cei interesați sau vătămați prin executare pot formula opoziție la executare.

(2) Opoziția suspendă de drept procedura de vânzare până la soluționarea definitivă a cauzei. Creditorul ipotecar care nu a preluat încă bunul va putea să o facă și pe perioada judecării opoziției.

(3) Instanța va soluționa opoziția în termen de 5 zile. Hotărârea instanței poate fi atacată numai cu apel în termen de 5 zile de la comunicare. În cazul respingerii opoziției, apelul nu îl oprește pe

creditor să treacă la valorificarea bunului. Apelul se soluționează de urgență potrivit regulilor de la ordonanța președințială.

(4) Instanța poate dispune încetarea executării pornite de creditor, dacă debitorul a plătit, precum și restituirea bunului de către creditor. Dacă instanța constată că vânzarea ar urma să se facă cu încălcarea dispozițiilor prezentei secțiuni, va stabili condițiile și regulile corespunzătoare și va încuviința valorificarea bunului.

Plata creanței ipotecare

Art. 2.453. -

În orice moment până la vânzarea bunului de către creditor, debitorul și orice persoană interesată pot executa obligația, plătind totodată cheltuielile rezonabile făcute pentru preluarea și vânzarea bunului. În acest caz, creditorul este obligat să accepte plata, să înceteze imediat orice măsură de executare silită și să restituie bunul debitorului.

Preferința la executare

Art. 2.454. -

(1) Creditorul ipotecar de rang superior este preferat creditorilor de rang inferior în ceea ce privește exercițiul dreptului de a executa ipoteca și poate, cât timp bunul nu a fost vândut, să continue executarea începută sau să pornească o nouă executare.

(2) Acesta poate fi însă ținut să restituie cheltuielile făcute de un creditor de rang inferior dacă, fiind notificat cu privire la executarea ipotecii, omite să invoce prioritatea drepturilor sale într-un termen rezonabil.

Dobândirea lucrului de către cumpărător

Art. 2.455. -

(1) Vânzarea bunului în cadrul procedurii reglementate în prezentul capitol:

- a)** transferă cumpărătorului toate drepturile pe care constitutorul le are asupra bunului;
- b)** stinge ipoteca în virtutea căreia vânzarea a avut loc;
- c)** stinge toate celelalte ipoteci și privilegii, dacă prin lege nu se prevede altfel.

(2) Titlurile sau înscrisurile care constată dreptul de proprietate al constitutorului asupra bunului, contractul de ipotecă, împreună cu mențiunea stingerii garanției la arhivă fac dovada dreptului de proprietate al dobânditorului.

Obligația personală a debitorului



- ✓ Căutare dezvoltată cu AI: Găsesc rapid exact ce caută cu ajutorul AI
- ✓ Cel mai vast conținut: Au acces la o bibliotecă juridică extinsă și actualizată
- ✓ Instrumente de analiză: Rapide și precise, pentru a înțelege reglementările
- ✓ Flexibilitatea abonamentelor: Aleg modulele necesare, fără costuri inutile
- ✓ Suport tehnic: Beneficiază de asistență tehnică promptă și profesionistă

lege[6]

Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în **formă actualizată** sau alegeți un **abonament** Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

Art. 2.456. -

Debitorul rămâne obligat personal pentru partea din creanță care nu este acoperită de prețul obținut din vânzare.

Vânzarea bunului care nu aparține debitorului

Art. 2.457. -

(1) Creditorul trebuie să restituie proprietarului fie lucrul, fie prețul vânzării, îndată ce a aflat că debitorul nu este proprietarul bunului ipotecat.

(2) În cazul în care creditorul nu cunoaște această împrejurare până la distribuirea prețului, el este exonerat de orice răspundere, dacă a restituit debitorului ceea ce rămâne din vânzarea bunului.

Locațiunea bunului după vânzare

Art. 2.458. -

(1) Se poate conveni ca, după vânzare, constitutorul să folosească bunul în calitate de locatar.

(2) Dreptul constitutorului va fi opozabil oricărui dobânditor al bunului dacă a fost înscris la arhivă sau dacă a fost cunoscut de acesta pe altă cale.

Distribuirea sumelor realizate

Art. 2.459. -

(1) După deducerea cheltuielilor rezonabile făcute de creditor cu preluarea, conservarea, luarea măsurilor pentru valorificarea bunului și cu vânzarea, creditorul distribuie sumele de bani realizate din executare creditorilor privilegiați și ipotecari, potrivit ordinii de preferință, chiar dacă aceștia ar avea creanțe afectate de termen suspensiv sau de condiție rezolutorie. Cu privire la aceste sume, creditorul are drepturile și obligațiile unui administrator al bunurilor

altuia împuternicit cu administrarea simplă, dispozițiile art. 795-799 aplicându-se în mod corespunzător.

(2) Suma rămasă disponibilă se predă debitorului în termen de 3 zile de la primirea sumelor rezultate din valorificarea bunului. Dacă plata nu poate avea loc, suma va fi depusă într-un cont bancar, urmând ca debitorul să fie înștiințat despre aceasta de către creditor.

(3) Creditorul va întocmi de îndată un proces-verbal despre eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare. Acesta se va comunica imediat debitorului, constitutorului și celorlalți creditori privilegiați și ipotecari și se va înscrie la arhivă.

(4) Orice înțelegere dintre creditor și debitor prin care se stabilește o altă destinație a sumelor rezultate din executare se consideră nescrisă.

III. Preluarea bunului ipotecat în contul creanței

Preluarea bunului ipotecat în contul creanței

Art. 2.460. -

(1) Creditorul își poate însuși bunul ipotecat pentru stingerea creanței, dacă prin lege nu se prevede altfel, constitutorul consimte la aceasta, iar persoanele prevăzute la art. 2.450 nu se opun.

Când te-ai săturat de căutări
interminabile, oferă-ți un avantaj:
un software juridic de încredere!

lege[6]



Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un [abonament](#) Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

(2) Consimțământul constitutorului la preluarea bunului de către creditor în contul creanței trebuie să fie exprimat în scris și să fie ulterior neexecutării.

Notificarea ofertei de preluare în contul creanței

Art. 2.461. -

Creditorul care dorește să preia bunul ipotecat pentru stingerea creanței sale va înscrie în arhivă un aviz de preluare în contul creanței și va notifica această ofertă persoanelor prevăzute la art. 2.450.

Opunerea la preluarea în contul creanței

Art. 2.462. -

(1) Opunerea la preluarea bunului în contul creanței făcută de persoanele prevăzute la art. 2.450 produce efecte numai dacă este comunicată creditorului în termen de 15 zile de la notificare.

(2) Dispozițiile art. 2.452 se aplică în mod corespunzător.

Efectele preluării în contul creanței

Art. 2.463. -

(1) Preluarea bunului de către creditor în contul creanței:

- a) stinge creanța ipotecară;
- b) transferă creditorului toate drepturile pe care constitutorul le are asupra bunului;
- c) stinge toate ipotecile și privilegiile de rang inferior.

(2) Contractul de ipotecă împreună cu notificarea de preluare în contul creanței țin loc de titlu de proprietate.

§2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative

Ipoteca asupra titlurilor reprezentative

Art. 2.464. -

(1) Când ipoteca are ca obiect titluri reprezentative privind bunuri mobile, inclusiv recipise de depozit și warante, creditorul are dreptul să vândă bunurile și să distribuie prețul, potrivit prevederilor prezentei secțiuni.

(2) Cel ce are o ipotecă asupra unor titluri de valoare negociabile are dreptul de a executa ipoteca împotriva giranților și avaliştilor.



Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un [abonament](#) Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

§3. Executarea ipotecii asupra creanțelor

Ipoteca asupra creanțelor

Art. 2.465. -

(1) Ipoteca unei creanțe conferă creditorului, atunci când condițiile pentru a porni executarea silită sunt întrunite, dreptul de a prelua titlul de creanță, de a cere și de a obține plata sau, la alegerea sa, de a vinde creanța și de a-și însuși prețul, toate acestea în limita sumei garantate.

(2) Cu privire la vânzarea avută în vedere la alin. (1), dispozițiile privitoare la cesiunea de creanță se aplică în mod corespunzător.

Ipoteca asupra conturilor

Art. 2.466. -

(1) Atunci când ipoteca ce poartă asupra unui cont este perfectată conform dispozițiilor art. 2.410 alin. (2) lit. a), creditorul poate compensa soldul creditor al contului cu creanța ipotecară.

(2) Atunci când ipoteca ce poartă asupra unui cont este perfectată conform dispozițiilor art. 2.410 alin. (2) lit. b) sau c), creditorul ipotecar poate ordona instituției de credit eliberarea soldului contului în beneficiul său.

Conduita creditorului

Art. 2.467. -

În toate cazurile, creditorul trebuie să acționeze într-o manieră comercial rezonabilă.

§4. Preluarea bunului în vederea administrării

Condițiile

Art. 2.468. -

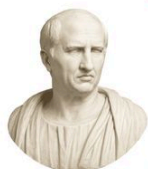
(1) Creditorul care are o ipotecă asupra bunurilor unei întreprinderi poate prelua bunurile ipotecate în vederea administrării dacă notifică hotărârea sa persoanelor prevăzute la art. 2.450 și înscrie la arhivă un aviz de executare, dispozițiile art. 2.449-2.451 aplicându-se în mod corespunzător.

(2) Preluarea bunurilor se face temporar, cel mult până la satisfacerea creanței pentru care s-a constituit garanția.

Administratorul

Art. 2.469. -

Poate fi administrator creditorul sau o altă persoană desemnată de creditor sau, după caz, de către instanță.



Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un [abonament](#) Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

Obligațiile administratorului

Art. 2.470. -

Creditorul sau cel căruia i-a fost încredințată administrarea bunurilor are calitatea de administrator al bunului altuia însărcinat cu administrarea deplină, dispozițiile art. 800 și 801 aplicându-se în mod corespunzător.

Conservarea drepturilor locatarului

Art. 2.471. -

Preluarea bunului în deplină administrare nu poate aduce atingere drepturilor dobândite anterior de locatar.

Încetarea administrării

Art. 2.472. -

Administrarea bunului încetează în cazul în care creditorul și-a acoperit creanța, inclusiv despăgubirile și cheltuielile privind executarea, în cazul în care a făcut o notificare prin care alege altă modalitate de executare, precum și în alte cazuri prevăzute de lege. Declararea falimentului persoanei împotriva căreia se execută garanția nu duce la încetarea administrării.

Obligațiile creditorului la încetarea administrării

Art. 2.473. -

(1) La încetarea administrării, creditorul este obligat să dea socoteală și, dacă nu a optat pentru o altă modalitate de executare, să restituie bunurile celui împotriva căruia s-a făcut executarea.

(2) Creditorul care și-a acoperit astfel creanța, despăgubirile și cheltuielile cu executarea este obligat să predea persoanei împotriva căreia s-a executat garanția și surplusul de bunuri obținut prin administrare.

§5. Sancțiuni

Încălcarea regulilor privitoare la preluarea bunului

Art. 2.474. -

- (1) Creditorul care încalcă regulile de preluare a bunului ipotecat răspunde pentru pagubele pricinuite.
- (2) El este, de asemenea, obligat să restituie bunurile și să plătească persoanei împotriva căreia a pornit urmărirea o treime din valoarea acestor bunuri.

Încălcarea regulilor privitoare la executarea ipotecii

Art. 2.475. -

Actul este reprodus în forma publicată în Monitorul Oficial al României și nu include posibile modificări ulterioare. Cumpărați documentul în [formă actualizată](#) sau alegeți un [abonament](#) Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

- (1) Creditorul care încalcă regulile stabilite de prezenta secțiune pentru valorificarea bunului ipotecat răspunde pentru prejudiciile cauzate.
- (2) Creditorul este, de asemenea, dator să plătească persoanei împotriva căreia a pornit urmărirea o treime din valoarea bunurilor supuse urmăririi la momentul vânzării.
- (3) Dacă diferența dintre valoarea bunului ipotecat și prețul realizat prin urmărirea silită este mai mare decât suma prevăzută la alin. (2), creditorul este obligat să plătească această diferență.
- (4) Plătind aceste sume, creditorul poate reține prețul vânzării. El pierde însă partea din creanța ipotecară care a rămas neacoperită după urmărirea bunului.

Stabilirea valorii bunului

Art. 2.476. -

- (1) Pentru a stabili valoarea bunului în cazul prevăzut la art. 2.475 alin. (3), creditorul și constitutorul vor desemna câte un expert evaluator.
- (2) Dacă diferența dintre valorile astfel stabilite este mai mică de o cincime, valoarea bunului se consideră a fi media aritmetică a celor două valori.